

1502328-53.2021.8.26.0530
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
Comarca: Jardinópolis
Foro: Foro de Jardinópolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 15/02/2022
... julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]
2ª Vara
Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1502328-53.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502328-53.2021.8.26.0530
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIVELTON CARVALHO DE SOUZA

VISTOS.

ELIVELTON CARVALHO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, em relação a vítima L.R.L.S.; artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, em relação a vítima R.R.D.L.P.; e artigo 155, §4ª, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, em relação a vítima R.R.D.L.P., e todos na forma no artigo 71, do Código Penal (continuidade delitiva) porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, nesta cidade e comarca de Jardinópolis, durante período de calamidade pública, mediante destruição de obstáculo, teria tentado subtrair, para ele, o veículo "GM Vectra", placa DEL-0100/ Jardinópolis/SP, pertencente à vítima L.R.L.S., somente não conseguindo o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades; Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo de local supradescritas, durante período de calamidade pública, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo, teria tentado subtrair, para ele, o veículo "VW Gol", placa EWK 6405/ Jardinópolis/SP, pertencente à vítima R.R.D.L.P., somente não conseguindo o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades; Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra 'descritas, durante período de calamidade pública, em continuidade delitiva, mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído, para ele, 01 (um) alicate, 02 (duas) chaves de fenda, 01 (uma) chave

fixa, 01 (um) boné verde, 01 (um) boné azul com logotipo "JBS" e 16 (dezesesseis) caixas contendo produtos de higiene pessoal, avaliados em R\$110,00 (cento e dez reais), pertencente à vítima R.R.D.L.P.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls.79/80). O acusado foi citado (fls.120) e apresentou defesa prévia a fls.124/127. Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada pela acusação, sendo, ao final, interrogado o acusado. Houve desistência homologada quanto a oitiva da testemunha PM Washington de Souza.

Em memoriais, substitutivos de debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

É, em síntese, o RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelas imagens fotográficas (fls. 19/22), pelo auto de avaliação (fls. 69), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Igualmente comprovada a autoria delitiva, senão vejamos.

O acusado, em fase extrajudicial, negou os fatos (fls.11). Em juízo, do mesmo modo, aventou que as acusações não procedem. Narrou que foi abordado por um terceiro, que lhe ofereceu as ferramentas por cinquenta reais. Acrescentou que, inclusive, indagou o sujeito sobre os objetos serem furtados, pois havia deixado o sistema prisional a pouco tempo. Indicou que o sujeito possui o prenome "Wellington", mas que não tem conhecimento do sobrenome. Posteriormente, os policiais o abordaram e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Aventou que, à época dos fatos, estava desempregado desde janeiro. Negou que indicou aos policiais o veículo de onde teria furtado os bens que estavam em sua posse.

A vítima L.R.L.S., em fase extrajudicial, declarou que deixou seu veículo estacionado defronte à residência onde exercia atividade laborativa e que, em determinado momento, sua empregadora notou, através das câmeras de monitoramento, que um indivíduo tentava abrir o automóvel. Relatou que começaram a gritar e acionaram a Polícia Militar, enquanto seguiam o acusado. Afirmou que visualizou o réu tentando abrir outros veículos e também o viu no interior de um deles. Salientou que enviou a localização do acusado para os policiais, que o detiveram. Asseverou que o réu não logrou êxito em abrir o seu automóvel, mas que ele quebrou o vidro traseiro tentando. Negou que seus objetos foram furtados (fls.09). Em juízo, corroborou com o relatado em fase policial. Aventou que teve prejuízo de cerca de duzentos reais em razão do vidro quebrado. Mencionou que não teve contato com o acusado. Afirmou que a prisão em flagrante somente foi possível, pois, ato contínuo a tentativa de furto de seu bem, saíram no encalço do réu e o avistaram tentando furtar demais veículos, ocasião que acionaram a Polícia Militar. Esclareceu que reconheceu o acusado em razão das vestes e da atitude suspeita. Por fim, expôs que não se recorda com detalhe das vestes.

A vítima R.R.D.L.P., em fase extrajudicial, aduziu que seu veículo "VW/Gol" estava devidamente estacionado em frente à sua residência, quando um vizinho a perguntou se haviam adentrado nele. Mencionou que constatou que um indivíduo, mediante arrombamento da porta ao lado do passageiro, adentrou ao interior do veículo e

tentou colocá-lo em funcionamento, o danificando. Salientou que o réu não conseguiu furtar o veículo, mas furtou os objetos que estavam em seu interior. Acrescentou que os policiais detiveram o réu e que reconheceu seus objetos furtados em posse do acusado. (fls.10). Em juízo, aventou que, no dia dos fatos, ao dirigir-se até seu veículo, se deparou com a maçaneta dele arrombada e o porta-luvas desarrumado. Elucidou que, em seguida, constatou que uma “ligação direta”, manobra realizada para ligar o automóvel, foi feita. Declarou que comunicou ao seu cônjuge sobre os fatos e que, posteriormente, policiais surgiram, de modo que expôs sobre a tentativa de furto. Mencionou que os milicianos apresentaram alguns produtos, dentre eles cosméticos, e que os reconheceu como de sua propriedade. Afirmou que não avistou o acusado.

O policial militar André Luis Batista Cruz, em fase extrajudicial, corroborou com a versão apresentada pelo seu parceiro de farda (fls.07). Em juízo, aventou que foram acionados, pois um indivíduo estaria tentando furtar veículos na via pública. Ciente das informações, se dirigiram até o local, onde abordaram o acusado. Foram apreendidos cosméticos, bonés e algumas ferramentas. Expôs que o réu afirmou que tentou abrir alguns veículos. Não conhecia o acusado.

Eis o teor da prova oral.

Em relação à vítima R.R.D.L.P. - artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Embora o réu tenha negado, evidente que é o autor do crime narrado na denúncia, vez que foi abordado na posse dos objetos subtraídos.

De se ressaltar, ainda, que a circunstância de a “res” ter sido apreendida em poder do acusado, só confirma sua responsabilidade criminal. Isso porque há a presunção de autoria em relação àqueles que têm a posse de bens furtados sem justificativa plausível para tanto.

Nesse sentido, já se manifestou a Superior Instância:

PROVA - FURTO - APREENSÃO DA RES EM PODER DO AGENTE - INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE - OCORRÊNCIA - Em sede de furto, a apreensão da res em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade criminal, invertendo-se o ônus da prova e impondo-lhe justificativa inequívoca (TACRIMSP - AP 983.199 - 9ª C - Rel. Juiz Evaristo dos Santos - J. 26.03.1997);

FURTO - Prova. Delito praticado na clandestinidade. Detenção da coisa em poder do acusado. Presunção válida de responsabilidade. Condenação mantida (TACRIMSP - Ap. 802.239/2 - 11ª C. - Rel. Juiz Renato Nalini - J. 19.12.1994) (02 717/406) apud CD Juris Síntese Millennium, nº 25, Editora Síntese. Consequentemente, havendo inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraídos, transferiu-se ao acusado a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Desta forma, verifica-se a existência de provas suficientes para a responsabilização do acusado pelo delito que lhe é imputado na denúncia.

A qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I (mediante destruição de obstáculo) ficou cabalmente demonstrada nos autos pela imagem fotográfica às fls.20, bem como pelas declarações da vítima.

Por fim, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais

hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela.

Nesse sentido:

“[...]

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

“Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos.” (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Em relação à vítima R.R.D.L.P. - artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Evidente que o acusado é o autor do crime ora em comento.

Os milicianos afirmaram que localizaram o réu na posse de alguns objetos e que, quando indagado, ele confessou a subtração e indicou o veículo onde estavam os bens.

Ato contínuo, foi possível constatar que a maçaneta do automóvel foi rompida e houve tentativa de realizar uma manobra conhecida como “ligação direta”, comumente utilizada para ligar o veículo sem as chaves, a corroborar com o texto fático de que o acusado teria tentado subtrair o automóvel em si e, não logrando êxito, furtou pertences que estavam no interior do porta-luvas.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Desta forma, verifica-se a existência de provas suficientes para a responsabilização do acusado pelo delito que lhe é imputado na denúncia.

Afasto a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I (mediante destruição de obstáculo), vez que o veículo foi o próprio bem que sofreu a tentativa de furto.

Por fim, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela.

Nesse sentido:

“[...]”

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

“Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos.” (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Em relação à vítima L.R.L.S. - artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Os fatos ocorridos restaram comprovados pelos depoimentos das vítimas e dos milicianos.

A vítima afirmou que, através de imagens de câmera de segurança, constatou que o acusado tentou subtrair seu veículo e que, após não lograr êxito na ação, deixou o local e tentou subtrair os demais que estavam nas imediações.

Ademais, a vítima declarou que reconheceu o sujeito contido pelos policiais, ora

rêu, como sendo aquele que outrora tentara furtar seu automóvel.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Desta forma, verifica-se a existência de provas suficientes para a responsabilização do acusado pelo delito que lhe é imputado na denúncia.

Afasto a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I (mediante destruição de obstáculo), vez que o veículo foi o próprio bem que sofreu a tentativa de furto.

Por fim, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela.

Nesse sentido:

"[...]

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

De se ressaltar, ainda, que ficou caracterizada a continuidade delitiva, porquanto, mediante mais de uma ação, o réu praticou três delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, de lugar e modo de execução.

Destarte, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, a condenação é medida que

se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu não ostenta maus antecedentes, desta forma, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu valor unitário.

Presente a agravante da reincidência, inclusive, algumas específicas (fls.92/97). Assim, majoro a reprimenda em 1/4, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em seu valor unitário.

Ausente atenuantes.

De rigor o reconhecimento da continuidade delitiva, motivo pelo qual se majora a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Inexistindo demais circunstâncias modificadoras, torno o quantum acima definitivo.

Sendo reincidente e não sendo socialmente recomendável, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso II, e § 3º, do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Diante da reincidência, fixo o regime inicial fechado para início da reprimenda (artigo 33, § 2º, do Código Penal).

Em razão do exposto, julgo procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu ELIVELTON CARVALHO DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 214 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155 c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação a vítima L.R.L.S.; artigo 155 c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação a vítima R.R.D.L.P.; e artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em relação a vítima R.R.D.L.P., e todos na forma no artigo 71, também do Código Penal (continuidade delitiva).

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização por não haver elementos nos autos (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

O réu respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente porque se concluiu por sua responsabilização criminal. Em casos tais, se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: "Não se reconhece o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada" (HC 36474/SP-HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/12/2001. Data da Publicação/Fonte: DJ 21.02.2005 p.198).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido e extraia-se guia de execução provisória, em caso de recurso.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

P.I.C.

Jardinópolis, 09 de fevereiro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA